



قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات
Payment Systems & Business Technology Sector

البنك المركزي المصري
CENTRAL BANK OF EGYPT



إطار عمل
المختبر التنظيمي لتطبيقات
التكنولوجيا المالية المبتكرة

May 2019



البنك المركزي المصري CENTRAL BANK OF EGYPT

إطار عمل

المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة

مايو 2019

قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات
Payment Systems & Business Technology Sector



المحتويات

1	المقدمة.....	2
2	المبادئ الأساسية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.....	3
3	أهداف المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.....	5
4	معايير الجدارة للقبول داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.....	6
5	مراحل التقييم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.....	7
7	مرحلة التقديم.....	7
9	مرحلة التقييم.....	9
9	مرحلة الإعداد للاختبار.....	9
10	مرحلة الاختبار.....	10
11	مرحلة التخرج.....	11
6	محددات الاختبار داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.....	12
12	مدة الاختبار.....	12
12	عدد العملاء.....	12
13	اختيار العملاء.....	13
13	حماية العملاء والتدابير الاحترازية.....	13
13	حدود المعاملات.....	13
14	متطلبات تقديم التقارير.....	14
15	الإفصاح.....	15
15	البيانات.....	15

1. المقدمة

إيماناً من البنك المركزي المصري بضرورة مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها صناعة التكنولوجيا المالية، وانطلاقاً من سعيه الدؤوب نحو تحقيق التوازن الأمثل بين ضمان الاستقرار المالي وحماية العملاء وبين دعم الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتعظيم الاستفادة منها في خدمة القطاع المالي والمصرفي في مصر، وتماشياً مع التوجهات العالمية الخاصة بآليات دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، فقد جاء التفكير في إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، والذي يعمل بمثابة بيئة اختبار لمقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة القائمون على تطوير نماذج أعمال جديدة تقف التحديات والمعوقات الرقابية والتنظيمية عائقاً أمام إطلاقها بشكل طبيعي في السوق المصري، سواء كانت تلك التحديات في صورة قواعد رقابية تمنع استصدار التراخيص اللازمة، أو في صورة عدم وجود للقواعد الرقابية المنظمة لخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

ويُعد المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بمثابة حيز افتراضي يخضع لمحددات عمل دقيقة، يستطيع من خلاله المتقدمين اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة المقدمة للمختبر في بيئة أعمال واقعية، لفترة زمنية محددة، ووفقاً لمعايير واضحة ومحددة بشكل مسبق، وعلى نطاق ضيق يسهل معه تدارك المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها النظام المالي وعملاء التكنولوجيا المالية، والسيطرة عليها بشكل مُحكم.

ويهدف المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة إلى ترسيخ مفهوم الامتثال الرقابي داخل منظومة التكنولوجيا المالية في مرحلة مبكرة، مما يسمح لمقدمي خدمات التكنولوجيا المبتكرة بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم المبتكرة، وفي الوقت ذاته يساهم في تجنُّب عملاء تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والأطراف الفاعلة الأخرى في السوق المخاطر والآثار السلبية الناتجة عن عدم الامتثال للقواعد الرقابية والتنظيمية.

وتعرض هذه الوثيقة مبادئ وأهداف المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، والتي تُعد بمثابة دليلاً إرشادياً لمختلف الأطراف المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تعرض كافة الاشتراطات والمراحل التي يمر بها المتقدم في رحلته داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

2. المبادئ الأساسية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة

- يجب التأكيد على أن المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة ليس وسيلة للالتفاف حول المتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها حالياً، ومن ثم فإنه يتعين على كافة المتقدمين احترام القوانين واللوائح ذات الصلة والتي لا يمكن تعطيل أحكامها أثناء فترة الاختبار مثل القواعد المتعلقة بحماية العملاء، وسرية البيانات الشخصية، والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- يجب على المتقدمين تقديم تطبيقات مبتكرة تعمل على تحسين جودة الخدمات المالية والمصرفية وذلك في إطار عمل يتسم بالكفاءة، والفاعلية والقدرة على إدارة المخاطر.
- يقبل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة المتقدمين القادرين على تقديم حلول وتطبيقات لها القدرة على إحداث قيمة مضافة داخل السوق المصري، سواء على مستوى التطبيقات المقدمة، أو على مستوى تعزيز التنافسية داخل السوق المصري.
- يعمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بنظام الأفواج المتتالية، حيث يقوم المختبر بالإعلان عن موعد تقديم الطلبات الخاص بكل فوج، ويقوم المختبر بتحديد أعداد المتقدمين المقبولين للاختبار وفقاً لإمكانات وقدرات المختبر، وذلك من أجل ضمان توفير آليات التوجيه والرقابة الكافية لجميع المشاركين في المختبر.
- المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة هو عبارة عن حيز افتراضي يفتح باب التقديم أمام مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة بشرط وجود سجل تجاري لديهم (على أن تُمنح الأولوية بشكل أساسي للشركات التي تقدم تطبيقاتها بالشراكة مع مؤسسات مالية)، وكذلك أي مؤسسة مالية مرخصة أخرى – بما في ذلك البنوك – وذلك لاختبار ما يقدموه من تطبيقات مالية مبتكرة قائمة على التكنولوجيا.
- يقوم المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بتقديم الدعم التنظيمي، والرقابي لرواد المختبر من المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية وإرشادهم خلال كافة مراحل تواجدهم بالمختبر، وذلك وفقاً لطبيعة نشاط التكنولوجيا المالية المقدم.

- يستقبل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة طلبات مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة الذين انتهوا بالفعل من وضع إطار عمل مُحكم يتضمن خطة الأعمال والنموذج الفني والتشغيلي الخاص بالتطبيق المقدم، حيث يشترط أن يكون التطبيق المُقدم مكتملاً وجاهزاً للاختبار، ولا يتم قبول المتقدمين بالتطبيقات غير المكتملة والتي لازالت في طور الفكرة.
- يجب أن يكون لدى المتقدمين القدر الكافي من الضمانات لحماية عملائهم، وأن يمتلكوا كافة الموارد الضرورية (المادية والتقنية) لإتمام مرحلة الاختبار داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، ومن بينها امتلاك القدرات والإمكانات والتدابير اللازمة لتدارك تأثير المخاطر والخسائر التي قد تنشأ عن تقديم تطبيقاتهم (موضوع الاختبار)، والعمل على الحد منها.
- يستقبل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة طلبات المتقدمين من كافة رواد أعمال التكنولوجيا المالية، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية سواء العاملة على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي والتي تهدف إلى طرح ما لديها من تطبيقات وحلول مقترحة داخل السوق المصري.
- في حالة اشتراك أكثر من شركة من شركات التكنولوجيا المالية في أحد التطبيقات الابتكارية، يمكنهم التقدم إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، على أن تتولى شركة واحدة منهم قيادة المشروع والتعامل مع المختبر نيابة عن باقي الشركات، مع ضرورة وضع خطة بديلة واضحة في حالة تخارج أحد الشركات أثناء مرحلة الاختبار.
- نظراً لعمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في بيئة عمل فعليته، فإنه يتعين وضع محددات عمل واضحة يلتزم بها المتقدمون إلى المختبر في كافة مراحلها ولا سيما مرحلة الاختبار.
- يحق للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة إنهاء مرحلة الاختبار في أي وقت، وذلك في حالة عدم التزام مقدم خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة (المشارك في الاختبار) بسيناريو ومحددات الاختبار المتفق عليهما مسبقاً، أو لأي أسباب أخرى تراها إدارة المختبر.

- ينبغي على المتقدمين الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالتطبيقات والحلول المقدمة للاختبار والمخاطر المصاحبة لها، وكذلك ضمان توافر التدابير والاجراءات الاحترازية وضمانات حماية العملاء.
- يقدم البنك المركزي المصري خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية بالمجان، ولكن يتعين على المتقدم أن يمتلك كافة الموارد التي تسمح له بإجراء كافة مراحل الاختبار داخل المختبر.

3. أهداف المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

- يتمثل الهدف المباشر للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في تمكين المتقدمين من مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من اختبار ما لديهم من تطبيقات وحلول، ونماذج أعمال أو تقنيات مبتكرة في بيئة عمل واقعية، وعلى عملاء حقيقيين، وهو ما يعني تحقيق ما يلي:

أولاً: التشجيع على اعتماد وإطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في القطاع المالي والمصرفي المصري.

ثانياً: اختصار الوقت اللازم لإطلاق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وتقديمها داخل السوق المصري، وبالتالي خفض تكاليف تقديمها.

ثالثاً: مساعدة البنك المركزي المصري على تحديد التحديات والمعوقات الرقابية التي تواجه صناعة التكنولوجيا المالية تحديداً دقيقاً ومراجعتها، وذلك على أساس منهج تجريبي قائم على تحديد وموازنة المخاطر.

رابعاً: تشجيع الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تعد التحديات والمعوقات الرقابية أحد أهم العوامل المؤثرة سلباً على قرارات المستثمرين بشأن الاستثمار في مجال صناعة التكنولوجيا المالية، وخاصة في ظل غياب القواعد الرقابية المنظمة للعديد من أنشطة التكنولوجيا المالية المبتكرة، كما يؤدي غياب تلك القواعد في كثير من الأحيان إلى تثبيط همم المبتكرين، وعدم الاستفادة من أفكارهم.

خامساً: يسهم المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في زيادة دراية البنك المركزي المصري بالعديد من تطبيقات وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، مما يجعله قادراً على صياغة القواعد الرقابية المنظمة لتلك الأعمال بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

4. معايير الجدارة للقبول بالمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

- يمكن لمقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة التقدم إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في حالة استيفاء تطبيقاتهم للمعايير التالية:
 - يجب أن يندرج التطبيق المُقدَّم للمختبر ضمن نطاق أنشطة خدمات التكنولوجيا المالية.
 - يجب أن يمثل التطبيق المقدم للاختبار ابتكاراً حقيقياً، وأن يتضمن خصائص واضحة لتحسين عملية توصيل الخدمات المالية الرقمية للعملاء المستهدفين بشكل أكثر مرونة وكفاءة.
 - ملحوظة:** من المقبول أن يُقدَّم التطبيق خدمات مالية موجودة بالفعل في الوقت الحالي، ويمكن قبوله للاختبار داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة شريطة تقديمه لتلك الخدمات باستخدام آليات تكنولوجية مبتكرة.
 - يجب أن يحقق التطبيق المُقدَّم مصلحة العملاء، سواء بشكل مباشر ناتج من استخدام العملاء للتطبيق أو بشكل غير مباشر من خلال تعزيز آليات المنافسة داخل السوق المصري.
 - يجب أن يكون هناك احتياج لاختبار التطبيق المُقدَّم بالمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة حيث يتعذر إطلاقه بشكل طبيعي في إطار البيئة الرقابية الحالية، سواء لتعارضه مع القواعد الرقابية والتنظيمية السارية أو غياب القواعد الرقابية المنظمة لعمله.

- يجب أن يكون التطبيق المقدم جاهزاً للاختبار في المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، ويشتمل على خطة عمل واقعية ومعدة إعداداً جيداً (تشتمل على معايير وأهداف واضحة، ومؤشرات لقياس الأداء) بحيث يكون جاهزاً للإطلاق على نطاق تجاري في السوق المصري عقب تخرجه بنجاح من المختبر، واستيفائه لكافة المتطلبات والاشتراطات الرقابية.
- يجب أن يدعم التطبيق المقدم للمختبر توجهات الدولة في تحقيق التحول الرقمي واستهداف المزيد من معدلات الشمول المالي.
- ملحوظة:** تتسم معايير الجدارة للقبول داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بقدر من المرونة يَسْمَح بتعديلها وفقاً لمتغيرات ومتطلبات السوق المستمرة.

5. مراحل التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة

يتبع المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة نظام عمل منضبط ومحدد قائم على مرور المتقدم بخمس مراحل أساسية متتابعة على النحو التالي:

مرحلة التقديم

- يقوم المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بدعوة مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة للمشاركة في أعمال المختبر، حيث يتم الإعلان عن تاريخ بدء التقديم لفوج المختبر القادم، وكذا الإعلان عن كافة التفاصيل المحددة المتعلقة بالتقدم للفوج الذي تم الإعلان عنه، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، ومنصة التكنولوجيا المالية وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتعين على الراغبين في الانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة ملئ استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بالمختبر والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، وإرسالها إلكترونياً من خلال الموقع، علماً بأنه لن يتم النظر في التطبيقات المقدمة غير المتعلقة بموضوعات الفوج المعلن عنها.

- وتشتمل استمارة التقديم الإلكترونية للمختبر على أربعة أقسام رئيسة على النحو التالي:

1. معلومات عن مقدم خدمات التكنولوجيا المالية (المتقدم للمختبر)، والمؤسسة المالية المشاركة معه (إن وُجد)، وشكل علاقة التعاون بينهما.
2. معلومات تفيد وصف التطبيق المقدم للاختبار داخل المختبر.
3. معلومات تفيد موقف التطبيق المقدم من معايير الجدارة المحددة للقبول داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.
4. معلومات تفيد موقف المتقدم ومدي جاهزية اعداده لخطة اختبار متكاملة.

- ويتعين على مقدم الطلب تقديم خطة اختبار متكاملة، يتولى البنك المركزي تقييمها ومراجعتها، على أن تتضمن ما يلي:

- خطة عمل واضحة للاختبار داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وفقا لجدول زمني قابل للتطبيق.
- الإشارة إلى المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتطبيق موضوع الاختبار (من مخاطر فنية، أو تشغيلية، أو مالية، أو مخاطر متعلقة بالأمن السيبراني، ومخاطر انتمائية، ومخاطر متعلقة بالسيولة، إلخ)، والمخاطر التي قد يتعرض لها العملاء، مع ضرورة توضيح التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها للتخفيف من حدة هذه المخاطر.
- وصف مفصل لدورة عمل التطبيق (موضوع الاختبار)، والإشارة إلى أي تعاون مرتقب مع شركاء آخرين أثناء فترة الاختبار- (إن وُجد)، والنتائج المرجوة من هذا التعاون.
- وضع محددات الاختبار التي سيتم اتباعها لتضييق نطاق عمل التطبيق خلال فترة الاختبار (مثل تحديد الحد الأقصى والأدنى لأعداد العملاء المشاركين، والحد الأقصى والأدنى لقيمة المعاملات، إلخ)، والإشارة إلى الآليات المستخدمة لحماية مصالح العملاء.

- تحديد مقاييس نجاح الاختبار على أن تكون هذه المقاييس رقمية، على سبيل المثال عدد المعاملات المستهدفة وحجمها، والإحصاءات الخاصة برضا العملاء، إلخ (سيتم الاعتماد على مؤشرات قياس الأداء الرقمية).
- توضيح سيناريو الخروج من المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في حالة إيقاف مرحلة الاختبار من قبل إدارة المختبر، أو من قبل مقدم الطلب نفسه.
- توضيح سيناريو إطلاق التطبيق في السوق المصري في حالة التخرج ونجاح الاختبار، وبعد استيفاء التطبيق لكافة المتطلبات والاشتراطات الرقابية.

مرحلة التقييم

يقوم المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بتقييم التطبيق المقدم وفقاً لمعايير الجدارة المحددة مسبقاً، وفي إطار المبادئ الأساسية لعمل المختبر، وذلك قبل الموافقة على إقرار الطلب، وتبلغ المدة الزمنية المحددة لهذه المرحلة 21 يوم عمل، وتتوقف المدة الزمنية للتقييم على درجه تشعب وتعقيد التطبيق المقدم، والمتطلبات القانونية والتشريعية والرقابية المتعلقة به، كما يُسمح لمقدم الطلب خلال مرحلة التقييم أن يقوم بتعديل وتنقيح طلبه في ضوء المناقشات التي تتم بينه وبين إدارة المختبر، وفي نهاية مرحلة التقييم يتم إبلاغ مقدم الطلب كتابياً بشكل رسمي بنتيجة قرار المختبر، علماً بأنه من الممكن أن تطلب إدارة المختبر من مقدم الطلب الحضور وشرح التطبيق بنفسه.

مرحلة الإعداد للاختبار

- في هذه المرحلة، يتعين على المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة التأكد من أن مقدم التطبيق قد اتخذ الإجراءات الخاصة بإخطار العملاء المتطوعين بأنهم سيشاركون في مرحلة اختبار التطبيق، وأنه قد تم الحصول على موافقتهم الرسمية، إما في شكل خطاب أو مذكرة تفاهم، أو نموذج موافقة إلكتروني يتم الموافقة عليه إلكترونياً من قبل العملاء قبل استخدام خدمات التطبيق محل الاختبار.

- يتحتم على المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة التأكد من اتخاذ مقدم التطبيق لكافة التدابير والإجراءات التأمينية خلال مرحلة اختبار التطبيق بالمختبر، والموافقة على تلك الإجراءات واعتمادها.
- تنتهي مرحلة الإعداد للاختبار عندما يتم الاتفاق بين المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة ومقدم التطبيق (محل الاختبار) على كافة تفاصيل سيناريو الاختبار، والذي يتعين عليه إتباعه بكل دقة خلال فترة الاختبار، وفي النهاية، يقوم المختبر بإصدار خطاب موافقة رسمي موجه للمتقدم يُبلغه فيه بقبول التطبيق للاختبار بالمختبر وفقاً للسيناريو المتفق عليه، حيث يتم بمقتضى هذا الخطاب انتقال التطبيق إلى مرحلة الاختبار داخل المختبر وفقاً لجميع الشروط والأحكام التي يضعها البنك المركزي المصري.
- وتستغرق هذه المرحلة 21 يوم عمل كحد أقصى.

مرحلة الاختبار

- بمجرد حصول مُقدم التطبيق (محل الاختبار) على الموافقة الرسمية من المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، تبدأ مرحلة الاختبار وفقاً للسيناريو المتفق عليه، لمدة زمنية محددة، وعند انتهاء تلك الفترة ينبغي على مقدم التطبيق الخروج من المختبر، وتستغرق فترة مرحلة الاختبار 6 أشهر، وهي مدة الفوج، ويمكن أن يتم مدّها بحد أقصى 12 شهراً، وذلك بموافقة إدارة المختبر، ووفقاً لمقتضيات الاختبار.
- يقوم في هذه المرحلة مُقدم التطبيق المشارك بعملية اختبار التطبيق المبتكر في بيئة عمل فعلية وعلى عملاء حقيقيين، وفقاً للسيناريو المنصوص عليه، بينما يتولى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة القيام بأعمال الإرشاد والرقابة.
- يتم تقييم التطبيق أثناء مرحلة الاختبار وفقاً لمؤشرات قياس الأداء (KPI) والتي تم وضعها والاتفاق عليها من قبل كل من إدارة المختبر ومقدم الطلب أثناء مرحلة الإعداد للاختبار، هذا وسوف تعمل التقييمات والتقارير الدورية على التأكد من أن الأهداف الأولية ذات جدوى ويمكن تحقيقها، وأن مُقدم الطلب يسير على المسار

الصحيح لتحقيق مؤشرات قياس الأداء المتفق عليها، ويمكن تعديل مؤشرات قياس الأداء سائلة الذكر أثناء فترة الاختبار (إذا لزم الأمر)، شريطة موافقة إدارة المختبر.

مرحلة التخرج

- يمكن لمقدم التطبيق أن يخرج من المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بأحد الطرق التالية:
 - تخرج طبيعي (نجاح أو فشل التجربة).
 - خروج غير طبيعي/ خروج مبكر (إيقاف الاختبار).
- يتعين على مقدم التطبيق تقديم التقرير النهائي الخاص بالتطبيق محل الاختبار إلى إدارة المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ انتهاء فترة الاختبار، حيث يتم تقييمه من قبل المختبر في غضون 21 يوم عمل، على أن يتضمن التقرير كافة المتطلبات الواردة بسيناريو الاختبار، ولا سيما التعرض للنقاط التالية:
 - مقاييس الأداء التشغيلي، والذي يتضمن على سبيل المثال تقييم مستوى جودة وانتظام الخدمة.
 - سجل تفصيلي وشامل لكافة الحوادث التي وقعت وما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجتها.
 - مقاييس الأداء على المستوى التجاري.
 - مقاييس الأداء على المستوى الفني والتقني.
 - الإحصاءات المتعلقة بمدى رضا العملاء.
 - النتائج النهائية للاختبار، والخطوات التالية التي سيتخذها مقدم التطبيق بعد أن تم تخريجه من المختبر.

- في حال نجاح التجربة، يستعد مقدم المشروع لطرحه بشكل جزئي أو كامل في السوق المصري، (وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الرقابية، والحصول على الترخيص المطلوب).
- في حال عدم نجاح الاختبار، يتعين على المتقدم توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم نجاح التجربة، والدروس المستفادة للمستقبل (إن وجدت)، كما يمكنه التقدم للمشاركة في المختبر مرة أخرى في المستقبل، شريطة تدارك نقاط الضعف، وامتلاكه لمقومات النجاح في الاختبار.

6. محددات الاختبار داخل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة

مدة الاختبار

- إن المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة مُعدة للاختبار لفترة زمنية محددة، على أن تكون تلك الفترة طويلة بما يكفي لاستخلاص البيانات الإحصائية الناتجة عن الاختبار، وقد تم تحديد فترة الفوج لتكون 6 أشهر، والتي تعد فترة مناسبة للاختبار، ويمكن للمتقدم طلب مد فترة الفوج حتى 12 شهراً بحد أقصى، وذلك بموافقة إدارة المختبر، ووفقاً لمقتضيات الاختبار.
- يجوز لمقدم التطبيق طلب الخروج من المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، أثناء فترة الاختبار، على أن يقوم بإبلاغ إدارة المختبر برغبته في ذلك قبل شهر واحد (على الأقل) من تاريخ إيقاف الاختبار، وأن يُسدد كافة التزاماته القائمة تجاه العملاء، وإدارة المختبر.

عدد العملاء

- المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة مُعدة للاختبار على نطاق ضيق ومحدود، ومن ثم تم وضع حدوداً صارمة لحجم الاختبار المراد إجرائه من حيث عدد العملاء، مع التأكيد على ضرورة أن يكون عدد العملاء مناسب وكافي للحصول على البيانات الإحصائية المطلوبة، وعلى النحو الذي يسهل معه التعامل مع مخاطر العملاء المحتملة أثناء فترة الاختبار.

- وفي كل الأحوال يجب تحديد الحد الأقصى والأدنى للعملاء والموافقة عليه من جانب كل من مقدم الطلب وإدارة المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

اختيار العملاء

- يتعين على المتقدمين إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة توفير العملاء المتطوعين لمرحلة الاختبار، ويجب أن تكون نوعية العملاء مناسبة لنوعية وطبيعة خدمات التطبيق المقدم، ويجب أن يكون ضمن العملاء المتطوعين عنه من العملاء المستهدفين عند إطلاق التطبيق بشكل طبيعي في السوق المصري.

حماية العملاء والتدابير الاحترازية

- يجب على المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة التأكد من أن مقدمي الطلبات لديهم تدابير وقائية لحماية العملاء أثناء فترة الاختبار، وينبغي الاتفاق على هذه التدابير على أساس كل حالة على حدة، طبقاً لطبيعة التطبيق المقدم للمختبر وطبيعة العملاء (سواء كان العملاء من الأفراد، أو عملاء التجزئة أو الشركات)، وبشكل عام، يجب أن يكون العملاء على دراية كاملة بجميع المخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها أثناء فترة الاختبار، وأن يقوموا بإقرار الموافقة على المشاركة في الاختبار على مسؤولياتهم الخاصة.
- تعد كافة بيانات العملاء المستخدمة أثناء مرحلة الاختبار بالمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة سرية للغاية ولا يجوز لمقدم التطبيق (محل الاختبار) استخدامها لأي أغراض أخرى خلال فترة الاشتراك في المختبر أو بعد انقضاءها.

حدود المعاملات

- يجب على المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة التأكد من أن التطبيق محل الاختبار يتم تقديمه ضمن نطاق معاملات محدد، ومنصوص عليه بسيناريو الاختبار (من حيث القيمة والحجم) على النحو الذي يسهل معه إدارة المخاطر المحتملة وتداركها بشكل أفضل، ويجوز تعديل تلك الحدود خلال فترة الاختبار، بموافقة إدارة المختبر.

متطلبات تقديم التقارير

- يجب أن يقدم المشاركين في المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة تقاريرهم الدورية الموقعة من المدير المسؤول إلى إدارة المختبر في نهاية كل شهر، وذلك وفقاً لسيناريو الاختبار المتفق عليه مع إدارة المختبر، ويجب أن تتضمن هذه التقارير الدورية على الأقل ما يلي:
 - ما تم إحرازه من تقدم وأبرز ما تم تحقيقه في ضوء مؤشرات قياس الأداء الرئيسية المحددة مسبقاً.
 - سجل مفصل عن الحوادث التشغيلية أو التقنية (إن وجدت) والإجراءات المتخذة حيالها.
 - تقارير المراجعة التي تم القيام بها (وتسليم تقارير المراجعة المعتمدة التي قامت بها الشركة سواء الداخلية أو الخارجية لإدارة المختبر - إن وجدت)
 - تقارير قياس مستوى رضا العملاء، متضمناً الشكاوى المقدمة (إن وجدت).
- قد يُطلب من المشارك في المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة تقديم معلومات إضافية إذا اقتضى الأمر ذلك.
- يجب أن يقدم المشارك في المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة تقريراً نهائياً مفصلاً خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء فترة الاختبار، على أن تكون صيغة التقرير واضحة وبسيطة، وأن يتضمن بصورة مبدئية ما يلي:
 - تقييم شامل لكافة الجوانب المتعلقة بالاختبار، متضمناً الاستنتاجات والنتائج الرئيسية.
 - تقييم بشأن ما إذا كانت مؤشرات قياس الأداء الرئيسية المحددة مسبقاً قد تم استيفؤها أم لا.
 - المخاطر الرئيسية التي واجهت التطبيق والإجراءات المتخذة لمواجهتها والحد منها.
 - سجل مفصل بشأن الحوادث التشغيلية أو التقنية (إن وجدت) والإجراءات المتخذة حيالها.
 - تقرير قياس مستوى رضا العملاء، متضمناً الشكاوى المقدمة، إن وجدت.

- تفاصيل حول إجراءات المراجعة سواء الداخلية أو الخارجية التي أُجريت، إن وجدت.

الإفصاح

- يحتفظ المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بحقه في نشر أية معلومات تخص المتقدمين المقبولين (من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية) على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، أو عبر أي وسيلة إعلامية أخرى، وذلك من أجل أغراض تبادل المعرفة والتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى سواء المحلية أو العالمية، أو لأية أغراض أخرى تراها إدارة المختبر.

البيانات

- إن المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة غير مُلزم بتقديم أي بيانات للمتقدمين إلى المختبر، كما يحق للمختبر أن يطلب من المتقدمين كافة البيانات والمعلومات والتقارير ذات الصلة بالتطبيق المقدم للاختبار.

ملحوظة:

يتم مراجعة أحكام وثيقة إطار عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بشكل دوري، على أن يتم ذلك على الأقل مرة كل عامين، ويتم تعديل ما يلزم من شروط وأحكام وفقا لمتغيرات ومتطلبات السوق المصري.





FinTech Sandbox





البنك المركزي المصري CENTRAL BANK OF EGYPT

جميع المعلومات والصور والرسوم البيانية والتصاميم المتضمنة في هذا الكتاب هي ملك للبنك المركزي المصري ولا يجوز استخدامها أو نسخها بأي شكل من الأشكال إلا بإذن خطي مسبق من البنك المركزي المصري
جميع الحقوق محفوظة للبنك المركزي المصري 2019 ©

All Information, Photos, Charts and Designs Found in this Book Belongs to Central Bank of Egypt
Any usage or duplication without formal authorization form Central Bank of Egypt is prohibited
© 2019 Central Bank of Egypt. All Rights reserved.

البنك المركزي المصري

CENTRAL BANK OF EGYPT

54 شارع الجمهورية، وسط البلد، القاهرة، مصر

54 El Gomhoreya St., Downtown, Cairo, Egypt

info@cbe.org.eg | 16777

صندوق بريد: 11511 P.O.Box: